

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 302/2530 นาง สม จิต ร ศิริ สะอาด โจทก์
นางสาว อา ภา ขัตติตตยาพงษ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 477, มาตรา 549

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์เช่าตึกแถวจากวัด แต่ไม่สามารถเข้าครอบครองได้เพราะจำเลยไม่ยอมออกไป โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยผู้รอนสิทธิพร้อมกับขอให้ศาลเรียกวัดผู้ให้เช่าเข้าเป็นจำเลยร่วมหรือโจทก์ร่วมตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 549 ประกอบมาตรา 477 ได้.(ที่มา-เนติ)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เช่าตึกแถว 3 ห้องจากวัดเนินสุทธาวาส แต่ไม่สามารถเข้าครอบครองทำประโยชน์ได้ เพราะจำเลยทั้งหกและบริวารซึ่งอาศัยอยู่ในตึกแถวดังกล่าวไม่ยอมย้ายออกไปขอให้ขับไล่และใช้ค่าเสียหาย พร้อมกับคำฟ้องโจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกวัดเนินสุทธาวาสเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้อง (สั่งในคำฟ้อง) โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้รับฟ้องของโจทก์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปจำเลยทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า 'โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งหกออกจากตึกแถวที่โจทก์เช่าจากวัดเนินสุทธาวาสเพราะจำเลยทั้งหกอาศัยอยู่ในตึกแถวดังกล่าวไม่ยอม

ออกไป ทำให้โจทก์ไม่สามารถเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้
เป็นการฟ้องจำเลยทั้งหกผู้รอนสิทธิมิให้โจทก์เข้าใช้สิทธิได้ตามสัญญาเช่า ซึ่งโจทก์มี
สิทธิที่จะขอให้ศาลเรียกวัดเนินสุทธาวาสผู้ให้เช่าเข้าเป็นจำเลยร่วมหรือโจทก์ร่วมกับ
โจทก์ก็ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 549 ประกอบมาตรา 477
และโจทก์ก็ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลเรียกวัดเนินสุทธาวาสเข้าเป็นโจทก์ร่วมมาพร้อม
กับคำฟ้องของโจทก์แล้ว ไม่ใช่กรณีที่โจทก์ฟ้องมาโดยลำพังศาลชั้นต้นชอบที่จะต้อง
พิจารณาคำร้องขอให้เรียกวัดเนินสุทธาวาสเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมประกอบคำฟ้องของ
โจทก์ด้วยถ้าศาลเรียกวัดเนินสุทธาวาสเข้าเป็นโจทก์ร่วมแล้ว โจทก์และวัดเนิน
สุทธาวาสก็มีอำนาจดำเนินคดีกับจำเลยทั้งหกต่อไปได้ตามนัยแห่งคำพิพากษาฎีกาที่
2945/2523 ระหว่างบริษัทสหกรุงเทพพัฒนา จำกัด โดยนายดุสิต พนาพันธ์ ผู้รับ
มอบอำนาจ โจทก์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ร้องสอด นายบุญชิตบุญ
วณิชย์ กับพวก จำเลย ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งหกฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งหกใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์800 บาท.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ